



PUTUSAN

Nomor 757/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Malang, 23 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Halim, S.H.,M.H. dan HM. Syaifulloh, S.H, Advokat, yang beralamat di Jalan Sultan Agung No. 4 RT 012 RW 001 Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 426/Kuasa/1/2025/PA.Kab.Mlg Tanggal 30 Januari 2025 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : halim.abd1718@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 12 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Malang Sekarang di Surabaya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.757/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 757/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg, tanggal 30 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 April 2024, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 3578181042024038 tertanggal 29 April 2024;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Malang;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon, mereka telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dalam kurun waktu 1 (satu) minggu dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak 1 (satu) minggu awal pernikahan tahun 2024 hingga sekarang, dan pada puncaknya pada bulan Juli 2024 atau kurang lebih enam (6) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon lagi dan telah keluar rumah meninggalkan Pemohon. Hingga sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan, antara lain:
 - a. Adanya pertengkaran yang terus-menerus;
 - b. Termohon selalu kurang jika diberi nafkah dan keras kepala, serta selalu marah-marah kepada Pemohon;
 - c. Termohon sering tidak memperdulikan nasihat Pemohon dan bertindak sesuai keinginannya sendiri;
 - d. Termohon suka berbohong;
 - e. Termohon suka berhutang.
5. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2024, Termohon meninggalkan Pemohon ke Surabaya. Sedangkan Pemohon saat ini berada di Kabupaten Malang.

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.757/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, **Pemohon** , untuk menjatuhkan **Talak Satu Raj'i** kepada Termohon, **Termohon**, di depan Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan yang lain yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Halim, S.H.,M.H. dan HM. Syaifulloh, para Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 757/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg, 19 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.757/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3507132307910003, tanggal 13-09-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 3578181042024038 tanggal 29 April 2024, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Lakarsantri Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

B. Saksi.

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon ;
 - Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan namun belum dikaruniai anak;
 - Saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di kediaman bersama di Kabupaten Malang namun hanya dalam kurun waktu 1 minggu;
 - Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.757/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



- Sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Termohon juga berhutang di bank tanpa sepengetahuan Pemohon, hutang tersebut tidak diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga. Selain itu, Termohon jarang mengunjungi Pemohon ketika sedang libur kerja;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan;
- Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Termohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Pemohon dan tidak mau rukun kembali;
- Keluarga Pemohon maupun Termohon telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan PT Pindad namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Pemohon.

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Kerja Pemohon ;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dan namun belum dikaruniai anak;
- Saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di kediaman bersama di Kabupaten Malang namun hanya dalam kurun waktu 1 minggu;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.757/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon dan Termohon kurang memperhatikan Pemohon serta tidak mau pulang ke rumah Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan;
- Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Termohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Pemohon dan tidak mau rukun kembali;
- Keluarga Pemohon maupun Termohon telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan PT Pindad namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang menerangkan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, maka pertama-tama harus dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.757/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Pemohon mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara a quo memberi kuasa kepada Abdul Halim, S.H.,M.H. dan HM. Syaifulloh, S.H, Advokat berkantor di Jalan Sultan Agung No. 4 RT 012 RW 001 Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 426/Kuasa/1/2025/PA.Kab.Mlg Tanggal 30 Januari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa karena surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Malang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 757/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg Tanggal 19 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*without default reason*), karenanya Termohon dinyatakan tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.757/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 757/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg, tanggal 19 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta PERMA 7 Tahun 2022 dan SEMA 1 Tahun 2023, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon dapat diperiksa dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: *"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya yang menjadi alasan perceraian Pemohon adalah sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.757/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



1. Bahwa setelah rumah tangga tersebut semula berjalan baik, rukun dan harmonis kurang lebih 1 minggu, kemudian pada awal tahun 2024 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan antara lain :

- a. Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon dan menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;
- b. Termohon berhutang di bank tanpa izin Pemohon dan tidak diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga;
- c. Termohon tidak mau tinggal dengan Pemohon.

2. Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2024 atau selama 6 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan hingga perkara ini didaftarkan. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk dijatuhkan talak satu raj'i Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Lilik Widayanti Bitni Koesnan** dan **Dwi Ikhsan Murodi Bin Nursaid**;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan sesuai aslinya,

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.757/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Pemohon dan Termohon, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana diatur pada Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi **Saksi I** dan **Saksi II** yang diajukan oleh Pemohon merupakan orang-orang terdekat Pemohon dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya yaitu agama Islam (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2024, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon dan menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, Termohon berhutang di bank tanpa izin Pemohon dan tidak

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.757/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga, dan Termohon tidak mau tinggal dengan Pemohon;

3. Bahwa Termohon sejak Juli tahun 2024 telah pergi meninggalkan Pemohon;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan hingga perkara ini didaftarkan;

5. Bahwa Pemohon telah diupayakan berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan batin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.757/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sulit diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat di rukunkan kembali:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Pertimbangan Ex Officio Nafkah

Menimbang, berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan nafkah iddah

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.757/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara ex officio, dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon dengan total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Pertimbangan mut'ah

Menimbang, bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul." Hal ini bersesuaian pula dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Ahzab ayat 49 berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَّاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa".

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.757/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai mut'ah yang patut dan layak majelis hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan karenanya majelis hakim sepakat mut'ah yang harus dibayarkan oleh Pemohon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (non executable);

Menimbang, bahwa mengingat semangat dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo SEMA Nomor 2 Tahun 2019, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon membayar kewajiban akibat perceraian, berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana telah diuraikan di atas dibayar sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.757/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1 Nafkah iddah kepada Termohon selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2 Nafkah mut'ah kepada Termohon yaitu uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan secara langsung dan tunai kepada Termohon dictum angka 4.1 dan 4.2 sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp794.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs. Ah. FUDLOLI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD ZAINURI, M.H. dan WAHIB LATUKAU, S. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh RIZKY ANANDA PUTRI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.757/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ah. FUDLOLI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MUHAMMAD ZAINURI, M.H.

WAHIB LATUKAU, S. HI.

Panitera Pengganti,

RIZKY ANANDA PUTRI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	150.000,00
3.	Panggilan	: Rp	474.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Sumpah	: Rp	100.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 794.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang

KHOLID DARMAWAN, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.757/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg